

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 558/2535

นาย ตรีการ ทองศรี

โจทก์

นาย วิเชียร กาญจนเนตร

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 85, มาตรา 177

คำให้การจำเลยว่า จำเลยไม่เคยทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทสัญญาเช่าซื้อจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยส่งมอบรถยนต์และให้จำเลยชดใช้เงินที่จำเลยอ้างว่าได้ผ่อนส่งเป็นค่าเช่าซื้อรถยนต์จำนวน 192,000 บาท ดังนี้เป็นการปฏิเสธฟ้องโจทก์โดยไม่ขัดแย้ง ไม่มีประเด็นข้อพิพาทในเรื่องค่าเช่าซื้อ โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากจำเลยด้วยวาจา และโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยรวมเป็นเงิน 192,000 บาทจำเลยให้การต่อสู้เพียงว่า โจทก์ไม่เคยทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทเป็นหนังสือ การเช่าซื้อรถยนต์พิพาทจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การที่จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าจำเลยให้โจทก์เช่ารถยนต์พิพาทเดือนละ 8,000 บาท จึงเป็นการนำสืบนอกเหนือคำให้การและนอกประเด็น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับสิทธินำรถยนต์จำนวน 1 คัน ร่วมกิจการเดินรถรับส่ง
คนโดยสารกับบริษัทเอเซียไทยโคคเดินรถ จำกัด ผู้ได้สัมปทานเดินรถยนต์ สาธารณ
สายกาญจนบุรี - สังขละบุรี โดยโจทก์นำรถยนต์หมายเลขทะเบียน 10-0485
กาญจนบุรี ไปร่วมกิจการเดินรถตามสิทธิ และได้รับหมายเลขคิวรถเลขที่ 41 ต่อมา

โจทก์เข้าซื้อรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 30-0842 กรุงเทพมหานคร จาก นายสงวน ชูเลิศ และได้ขอเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนใหม่เป็นหมายเลขทะเบียน 10-0769 กาญจนบุรี โจทก์ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวร่วมกิจการเดินรถรับส่งคนโดยสาร ในหมายเลขคิวรถเลขที่ 41 แทนรถคันหมายเลขทะเบียน 10-0485 กาญจนบุรี ต่อมา นายสงวนต้องการใช้เงิน และได้แจ้งให้โจทก์นำเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือไปชำระให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว โจทก์จึงขอให้จำเลยชำระค่าเช่าซื้อส่วนที่โจทก์ยังค้างชำระ ทั้งหมดจำนวน 250,000 บาท ให้นายสงวน หลังจากนั้นจำเลยได้ตกลงให้โจทก์เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าว จากจำเลยอีกต่อหนึ่งโดยโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยเดือน ละ 8,000 บาท โจทก์ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลยตลอดมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2527 จนถึงเดือนเมษายน 2529 รวม 24 งวด เป็นเงิน 192,000 บาท ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2529 จำเลยได้ยึดรถยนต์คันที่โจทก์เช่าซื้อคืนไปโดยที่โจทก์ไม่ผิด สัญญาแต่อย่างใด ทำให้โจทก์เสียหายจากการที่ไม่ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปรับคนโดยสารตามปกติ ซึ่งมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 10-0769 กาญจนบุรี ให้แก่โจทก์ในสภาพ ที่ใช้งานได้ หากคืนไม่ได้ก็ให้จำเลยชดใช้เงินค่าเช่าซื้อจำนวน 192,000 บาท ให้ โจทก์และให้จำเลยถอนรถยนต์คันดังกล่าวออกจากหมายเลขคิวรถเลขที่ 41 ของ บริษัทเอเชียไทยโยคเดินรถ จำกัดอันเป็นสิทธิในคิวรถร่วมของโจทก์ และให้จำเลย โอนสิทธิในคิวรถหมายเลขคิวรถเลขที่ 41 ให้แก่โจทก์ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาค่า พิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีจากต้นเงินจำนวน 192,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์เดือนละ 10,000 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลย จะส่งมอบรถยนต์หรือชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า ที่โจทก์กล่าวอ้างขึ้นมาในฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ให้โจทก์เข้าซื้อ รถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน 10-0769 กาญจนบุรี นั้น โจทก์หาหลักฐาน

สัญญามาแสดงแต่อย่างใดไม่อีกทั้งจำเลยกับโจทก์ไม่เคยทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเป็นหนังสือต่อกัน การเช่าซื้อรถยนต์จึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยส่งมอบรถยนต์และให้ชดใช้เงินที่จำเลย (ที่ถูกเป็นโจทก์) อ้างว่าได้ผ่อนส่งเป็นค่าเช่าซื้อจำนวน 192,000 บาท ได้ โจทก์มิได้เป็นผู้รับสิทธิให้นำรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 10-0769 กาญจนบุรีเข้าวิ่งรับส่งคนโดยสารร่วมกับบริษัทเอเซียไทรโยคเดินรถ จำกัดแต่อย่างใด เพราะจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัทดังกล่าวให้นำรถคันพิพาทเข้าวิ่งรับส่งคนโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2527 เป็นต้นมา โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องที่จะขอให้จำเลยถอนรถคันพิพาทออกจากการเข้าวิ่งร่วมกับบริษัทเอเซียไทรโยคเดินรถ จำกัด ได้ ทั้งฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 192,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 4 สิงหาคม 2529) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาว่า ที่จำเลยให้การว่าโจทก์จำเลยไม่เคยทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-0769 กาญจนบุรี สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยส่งมอบรถยนต์และให้จำเลยชดใช้เงินที่จำเลยอ้างว่าได้ผ่อนส่งเป็นค่าเช่าซื้อรถยนต์จำนวน 192,000 บาท ได้นั้น เป็นคำให้การขัดแย้งอันมีประเด็นนำสืบเรื่องเงิน

ค่าเช่าซื้อจำนวน 192,000 บาท รวมอยู่ด้วยแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยในประเด็นข้อนี้โดยอ้างว่ามีได้ยกขึ้นมาก่อนมาในศาลชั้นต้น จึงไม่ต้องศาลฎีกาเห็นว่า คำให้การดังกล่าวของจำเลยมิได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าโจทก์ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลยเป็นเงินจำนวน 192,000 บาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองไม่เป็นการปฏิเสธฟ้องโจทก์โดยชัดแจ้ง จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทในเรื่องค่าเช่าซื้อดังกล่าว และศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดประเด็นเรื่องค่าเช่าซื้อไว้ในชั้นชี้สองสถาน จึงเป็นข้อที่มีได้กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยในประเด็นข้อนี้จึงชอบแล้ว

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้ตกลงให้โจทก์เช่าซื้อรถยนต์คันพิพาท แต่ตกลงให้โจทก์เช่ารถยนต์เป็นเงินเดือนละ 8,000 บาทและเมื่อโจทก์ได้ใช้รถยนต์คันพิพาทแล้วจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าคืนเห็นว่าโจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากจำเลยด้วยวาจา และโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยรวมเป็นเงิน 192,000 บาท จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่า โจทก์ไม่เคยทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทเป็นหนังสือ การเช่าซื้อรถยนต์พิพาทจึงเป็นโมฆะโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ดังนั้นที่จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าจำเลยให้โจทก์เช่ารถยนต์พิพาทเดือนละ 8,000 บาท จึงเป็นการนำสืบนอกเหนือคำให้การและนอกประเด็นซึ่งเมื่อจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าย่อมไม่มีประเด็นนำสืบต่อสู้ ฎีกาของจำเลยในข้อนี้จึงเป็นฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(มงคล สระฐาน-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หลักการกำหนดประเด็นข้อพิพาทคดีแพ่งยึดถือตามนัยมาตรา 183ป.วิ.พ. กล่าวคือ พิจารณาคำฟ้อง คำให้การเป็นหลักเปรียบเทียบว่าต่างกันอย่างไรข้อแตกต่างคือ ข้อโต้แย้งให้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาท หรือวิวาท (ภาษากฎหมายใช้พิพาท) ผู้ใดกล่าวอ้างประเด็นข้อใดมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริง นั้น (ป.วิ.พ. มาตรา 84) โดยมีสิทธิ นำพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบได้ภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยาน(ป.วิ.พ. มาตรา 85) ตามข้อเท็จจริงโจทก์กล่าวอ้างว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาท จากจำเลยด้วยวาจา จำเลยให้การต่อสู้ว่าไม่เคยทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาท ข้อโต้เถียง คือ เรื่องของสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อ มีหลักบัญญัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 572 ว่า คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวน เท่านั้นเท่านี้คราว ส่วนสัญญาเช่าทรัพย์สินมีหลักบัญญัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 537 ว่าเป็น สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้เช่าได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่า ตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น ทั้งเช่าซื้อและเช่าทรัพย์สินมีหลักเดียวกัน คือ ต้องมีการ เช่ามีค่าเช่า ตั้งแต่ถึงกำหนดระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง หรือปฏิบัติจนครบเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าตกได้แก่ผู้ใดหรือไม่เท่านั้น ฉะนั้นวิธี การนำสืบพยาน การนำพยานเข้าสืบจึงไม่แตกต่างโดยวิธีการแต่แตกต่างที่รายละเอียดและสาระเพื่อครบถ้วนตามความมุ่งประสงค์ของกฎหมาย วิธีการนำพยาน

เข้าสืบ จึงเป็นเรื่องเทคนิคต่างจากสิทธิในการนำพยานเข้าสืบและประเด็นหน้าที่
นำสืบซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมาย. พิชัยนิลทองคำ.